

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS; NAYDA
IVETTE PEREZ BATISTA
Demandante

VS.

FREDDY SALLENT AQUINO, MARY ANN
SANCHEZ CASIANO y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS
COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO
VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA
SANCHEZ y MUNICIPIO AUTONOMO DE
CABO ROJO.
Demandado

CIVIL NUM.: CB2025CV00256

SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO

MOCIÓN INFORMATIVA URGENTE

AL JUEZ MUNICIPAL:

COMPARECE el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representado por el abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. En el presente caso se celebró una vista evidenciaría donde el asunto quedo sometido para disposición de la solicitud de Injunction Estatutario.
2. Luego de sometida prueba por la parte peticionaria, la parte aquí compareciente argumento y fundamento en derecho una solicitud de desestimación pues de la prueba presentada no surgió el elemento esencial y principal de identificar al titular registral del inmueble, ni al titular de la parte vecina Demandada, así como ninguno de los Demandados.
3. Estando el caso sometido para disposición, la parte Demandante radicó una Moción Solicitando una Orden de Paralización, sin acompañar ningún tipo de prueba documental y ni siquiera estar juramentada por la parte promovente.
4. Este Honorable Tribunal emitió una Orden el pasado 3 de noviembre en la cual decreta la paralización de la obra, sin que las partes hubieren tenido la oportunidad de reaccionar u oponerse a lo solicitado.
5. El termino de 20 dias para oponerse a lo solicitado no ha transcurrido y tampoco el termino de 15 para solicitar reconsideración a lo ordenado.

6. Sin embargo, el aquí compareciente quien simplemente es un contratista de obra, se encuentra en el área en controversia a los únicos efectos de limpiar, recoger y disponer de materiales, escombros, equipos y herramientas del área, ya que manifiesta que la obra esta sustancialmente completada.

7. El abogado suscribiente le ha informado a su cliente sobre la Orden expedida y su deber y obligación en cumplir con la misma; sin embargo, informamos que el aquí compareciente se encuentra en el área en controversia a los únicos efectos de lo aquí informado y no para realizar obras de construcción que han sido paralizadas por este Tribunal.

8. Informamos que tan pronto el aquí compareciente recoja el área de escombros, materiales y equipo, procederá a desalojar la obra construida. La labor que se esta realizando es a los únicos efectos de mantener y preservar un área segura y evitando condiciones que puedan provocar un accidente o daños a terceros.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Juez que tome conocimiento de lo antes expresado y acepte nuestra representación legal.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 5 de noviembre de 2025.

CERTIFICO: haber presentado este escrito a través de SUMAC, aplicación que de modo automático envía una notificación a los abogados de las partes.

f/ LCDO. MIGUEL A. MONTALVO DELGADO
RUA: 10202
171 CALLE DR. RAMÓN E. BETANCES SUR
MAYAGUEZ, PR 00680-4064
TEL. 787-833-5080/FAX: 787-805-2147
ma.montalvo@hotmail.com